

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (NDA) — ENTWURF AUF GESCHGEHG-DEFINITION

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen. Vertragsgegenstand ist der gegenseitige Austausch von Informationen im Rahmen der nachstehend beschriebenen Zusammenarbeit (nachfolgend „Zweck“).

1. Definition der Vertraulichen Informationen. „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) sowie alle sonstigen Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind und daher von wirtschaftlichem Wert sind, die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sind und bei denen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Hierunter fallen insbesondere technisches Know-how, Herstellungsverfahren, Erfindungen, Geschäftsbeziehungen, Kundenlisten, Finanz- und Geschäftspläne sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.
2. Keine Vertraulichen Informationen. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung ausgenommen sind Informationen, an denen die empfangende Partei (i) bereits vor der Offenlegung durch die offenlegende Partei nachweislich im rechtmäßigen Besitz war, ohne einer Vertraulichkeitsverpflichtung zu unterliegen, oder (ii) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung unabhängig entwickelt hat, oder (iii) die von einem zur Offenlegung berechtigten Dritten erhalten hat, oder (iv) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung allgemein bekannt sind. Die empfangende Partei trägt die Beweislast für das Vorliegen einer dieser Ausnahmen.
3. Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterschrift der zuletzt unterzeichnenden Partei in Kraft und gilt für einen Zeitraum von drei (3) Jahren. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung in Bezug auf die Vertraulichen Informationen, die im Rahmen der Laufzeit der Vereinbarung offenbart wurden, bleiben jedoch für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Beendigung weiter bestehen. Für Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG besteht die Geheimhaltungspflicht so lange fort, wie die jeweilige Information die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 GeschGehG erfüllt.
4. Rückgabe von Unterlagen. Die Parteien werden Unterlagen, die sie jeweils vom anderen im Zusammenhang mit dem Zweck erhalten haben, nach Beendigung der Vereinbarung unverzüglich dem jeweiligen Informationsgeber zurückgeben oder vernichten. Auf Verlangen hat die empfangende Partei schriftlich zu versichern, dass sie sämtliche Vertraulichen Informationen vollständig und unwiderruflich gelöscht hat.
5. Vertragsstrafe und Unterlassung. Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die empfangende Partei zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, deren Höhe im Ermessen des Gläubigers steht und die im Streitfall vom zuständigen Gericht gemäß § 343 BGB auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann. Unabhängig davon hat die offenlegende Partei einen Anspruch auf Unterlassung, dessen Durchsetzung nach §§ 887, 890 ZPO erfolgen kann. Bei formularmäßig verwendeten Vertragsstrafen ist die Obergrenze zu beachten, die nach ständiger Rechtsprechung des BGH für vergleichbare Fälle bei fünf Prozent (5 %) der Auftragssumme liegt.
6. Rechtswahl und Gerichtsstand. Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht unter Ausschluss des CISG anzuwenden. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht am Sitz der offenlegenden Partei örtlich

zuständig, soweit der Empfänger Kaufmann im Sinne des HGB ist.

7. Schlussbestimmungen. Diese Vereinbarung stellt die gesamte zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung dar und ersetzt alle früheren Vereinbarungen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.